

PROCEDIMIENTO : EJECUTIVO

MATERIA : COBRO DE PAGARÉ (C07)

DEMANDANTE : TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

RUT : 96.667.560-8

ABOGADO PATROCINANTE : CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ

RUT : 10.288.565-1

APODERADOS : CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ

RUT : 10.288.565-1

DEMANDADO : GABRIEL ALFONSO DESIMONE GODOY

RUT : 9.432.604- 4

EN LO PRINCIPAL, interpone demanda en juicio ejecutivo. **PRIMER OTROSI**, señala bienes para el embargo. **SEGUNDO OTROSI**, acompaña instrumentos, con citación y solicita custodia. **TERCER OTROSI**, acredita personería. **CUARTO OTROSI**, Exhorto. **QUINTO OTROSI**: patrocinio y poder.

S.J.L. EN LO CIVIL SANTIAGO

CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ, abogada, correo electrónico **CSANTANDER@PHLEGAL.CL**, en representación judicial de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por don Derek Charles Sassoon y por Mario Andrés Espinoza Feli, ambos empleados, todos con domicilio en Santiago, calle Huérfanos 863, a US. respetuosamente digo:

En la calidad en que comparezco, vengo en interponer demanda ejecutiva contra **GABRIEL ALFONSO DESIMONE GODOY**, ignoro profesión u oficio, en su calidad de deudor principal, con domicilio en **AVENIDA CHILE 330 DPT 310 EDIFICIO JARDIN BOTANICO**, comuna de **VIÑA DEL MAR**, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer.

Mi representado es acreedor de la obligación que consta en el siguiente título:

1.- GABRIEL ALFONSO DESIMONE GODOY, suscribió ante Notario y a la orden de **TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.**, el Pagaré N° **3655453** el día **06 de enero de 2026** por la suma de **\$6.065.929** en capital, con más intereses lucrativos a la tasa del **2,00** mensual, cantidades que se obligó a restituir en **36** cuotas mensuales, iguales y sucesivas de **\$242.426**, Pagaderas los días **5** de cada mes, venciendo la primera de ellas el **05 de marzo de 2026** y así sucesivamente.

La falta de pago de cualquiera de las cuotas antes señaladas o de reajustes o intereses, dará derecho al acreedor para exigir la totalidad de lo adeudado y sus reajustes, gastos de cobranza, e intereses indicados, pudiendo cobrar el acreedor la totalidad de la deuda, considerando ipso facto la obligación como de plazo vencido.

Se convino también que en caso de mora o simple retardo en el pago de las cuotas y de los intereses que correspondan, se devengará el interés máximo convencional, vigente a la fecha de suscripción del pagaré, por operaciones de crédito de dinero en moneda nacional que la ley permite estipular, desde la fecha de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, que se calculará y pagará sobre el saldo insoluto.

El no pago íntegro y oportuno de una o más cuotas antes indicadas, dará derecho a **Tanner Servicios Financieros S.A.** para exigir de inmediato, como se fuere de plazo vencido el total de la obligación que estuviere pendiente, la cual devengará desde el día de la mora o simple retardo y hasta el de su efectivo y completo pago, la tasa de interés penal estipulada en el pagaré original.

Llegada la fecha de vencimiento de la cuota **2**, el suscriptor no pagó el capital ni los intereses.

Atendido lo anterior, por el presente acto y a contar de la notificación de la presente demanda, mi representado acelera la obligación y exige el total adeudado, el que asciende por sólo concepto de capital a la suma de **\$6.060.317** con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales a la tasa pactada, precedentemente señalada, desde la mora.

2.- La referida obligación consta de título ejecutivo, por haber sido autorizada ante Notario la firma del suscriptor, puesta en dicho pagaré, la deuda es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita.

Las partes constituyeron domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y lo establecido por los artículos 434, N° 4 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US. se sirva tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva, disponiendo se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de don(a) **GABRIEL ALFONSO DESIMONE GODOY** en su calidad de deudor principal, ya individualizados, por la suma de **\$6.060.317** en capital, con más los intereses lucrativos devengados e intereses penales, a las tasas pactadas en el citado pagaré, desde su fecha de mora y con más las costas de la causa, disponiendo que en definitiva se siga adelante la ejecución hasta la íntegra solución de lo adeudado y sus accesorios.

PRIMER OTROSI: Sírvase SS. tener presente que señalo para la traba del embargo todos los bienes, sean muebles o inmuebles de propiedad del ejecutado y designo como depositario provisional de los bienes que efectivamente se embarguen al ejecutado, bajo su responsabilidad civil y criminal, en especial el vehículo prendado en favor de mi representada PPU **SHFY59**, marca **HYUNDAI** modelo **I-20 BI3 1.4 MT PLUS**, año **<AÑO_VEHICULO>**.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS. tener por acompañados con citación:

1.- Pagaré singularizado en lo principal.

2.- Tabla de desarrollo del crédito.

3.- Certificado de anotaciones vigente del vehículo PPU **SHFY59**.

TERCER OTROSI: **Sírvase S.S.** que mi personería para comparecer en representación de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. consta de la escritura pública cuya copia acompaño, con citación, documento que cuenta con firma electrónica avanzada de acuerdo a la Ley 19.799 y al Auto Acordado asociado de la Excma. Corte Suprema.

CUARTO OTROSI: Atendido el hecho que el demandado tiene su domicilio en la comuna de **VIÑA DEL MAR**, solicito a SS se sirva exhortar al Juzgado Civil competente de **VIÑA DEL MAR** con el objeto de proceder a notificarlo, requerirlo de pago y embargo de bienes.

El Tribunal exhortado podrá ordenar la notificación personal, la notificación contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, tener presente nuevos domicilios, conceder auxilio de la fuerza pública para las diligencias correspondientes y disponer todas las demás actuaciones, providencias y diligencias que sean necesarias para el completo y oportuno cumplimiento del encargo.

El exhorto deberá contener copia íntegra de esta presentación, y de las demás actuaciones que US estime necesarias para su cumplimiento. El exhorto podrá ser tramitado por la persona que lo presente para su diligenciamiento.

QUINTO OTROSI: Designo abogado patrocinante en la presente causa y confiero poder al abogado(a) **CLAUDIA ANDREA SANTANDER GUTIERREZ**, correo electrónico **csantander@phlegal.cl** domiciliado en San Antonio N° 113, Piso 5, comuna de Santiago, quién firma en señal de aceptación.